

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1436/2542

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

นาง สานิตย์หรือนิด จุ้ย นคร

โจทก์

จำเลย

เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมจำเลยได้แอบซุ่มดูจำเลยในระยะใกล้ ในเวลากลางวันทั้งเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธอย่างไร เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมก็บันทึกไปตามความประสงค์ของจำเลย กรณีจึงไม่มีเหตุที่ระวางว่าพยานโจทก์ผู้จับกุมจำเลย จะเบิกความปรักปรำจำเลย เมื่อเจ้าพนักงานสอบสวนพาจำเลย ไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ จำเลยก็คง นำชี้ตามคำรับสารภาพ ซึ่งหากจำเลยไม่ได้กระทำผิด แล้วจำเลยย่อมจะปฏิเสธได้เพราะเป็นเจ้าพนักงานต่างคนกัน และจดบันทึกในเวลาต่างกัน ฟังได้ว่าอีเฟดรีนของกลางจำนวน 587 เม็ดเป็นของจำเลย สำหรับธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ จำนวน 3,100 บาท แม้โจทก์จะนำสืบไม่ได้ว่าหายไปได้อย่างไร ก่อนที่จำเลยจะถูกจับกุมก็หาเป็นสาระสำคัญแก่คดีอย่างไรไม่ เพราะพยานหลักฐานโจทก์ดังที่กล่าวมานับว่ามั่นคงรับฟังได้ อยู่แล้วว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 6(7 ทวิ), 13 ทวิ, 62, 89, 106, 106 ทวิ, 116

รอบอีเฟดรีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106 วรรคหนึ่ง, 106 ทวิ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวมีอัตราโทษเท่ากันจึงให้ลงโทษตามมาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 89 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 15 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปี ริบอีเฟดรีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมด้วยอีเฟดรีนตามฟ้องคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าการกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจโทมนัส ชาติละม้าย และสิบตำรวจตรีชัยณรงค์ ทับทิมเบิกความตอกันว่าพยานโจทก์ทั้งสองได้ให้สายลับเข้าไปล่อซื้อของกลางดังกล่าวจากจำเลย โดยร้อยตำรวจโทมนัสได้นำธนบัตรที่จะใช้ล่อซื้อจำนวน 3,300 บาท ไปลงบันทึกประจำวันและถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีและภาพถ่ายธนบัตรของกลางเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 พยานโจทก์ทั้งสองเห็นจำเลย

กับสายลับพุดคุยกันอยู่หน้าบ้านหลังจากนั้นจำเลยก็เดินไปหยิบสิ่งของซึ่งห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์จากบริเวณก้นหินและกอดตะไคร้ ซึ่งอยู่ข้างบ้านนำมาให้สายลับ และสายลับก็ส่งมอบธนบัตรให้จำเลยจากนั้นสายลับได้นำสิ่งของที่ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์มามอบให้จำสืบตำรวจตำรวจพยานโจทก์ทั้งสองจึงเข้าตรวจค้นบ้านจำเลย พบของกลางและธนบัตรฉบับละ 100 บาท รวม 2 ฉบับ ซึ่งลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย จ.1 ไว้ ที่กระเป๋ากางเกงซึ่งจำเลยสวมอยู่ ชั้นจับกุมจำเลย ให้การรับสารภาพและภาคเสธตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุมเอกสารหมาย จ.3 จ.4 และโจทก์มีร้อยตำรวจเอกฐานิสร์ อุทัยวงษ์ เบิกความว่า พยานเป็นผู้สอบสวน คดีนี้ ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย ป.จ.2 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ทั้งจำเลยยังเป็นผู้นำชี้สถานที่เกิดเหตุ ประกอบคำรับสารภาพด้วยตามบันทึกการนำชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ เอกสารหมาย ป.จ.3 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ เห็นว่าเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุม จำเลยได้แอบซุ่มดูจำเลยในระยะใกล้ในเวลากลางวัน ทั้งเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพ หรือปฏิเสธอย่างไรเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมก็บันทึกไปตามความประสงค์ของ จำเลยดังปรากฏตามบันทึกการตรวจค้นและจับกุมเอกสารหมาย จ.3กรณีจึงไม่มีเหตุ ที่ระวางว่าพยานโจทก์ผู้จับกุมจำเลยจะเบิกความปรักปรำจำเลย สำหรับพยานโจทก์ ปากร้อยตำรวจเอกฐานิสร์พนักงานสอบสวนก็ได้บันทึกคำให้การของจำเลยตาม บันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมาย ป.จ.2 ของศาลอาญากรุงเทพใต้ตามความ ประสงค์ของจำเลยอีกเช่นกัน คือมีทั้งส่วนที่จำเลยรับสารภาพและปฏิเสธ หลังเกิด เหตุอีก 5 วัน เมื่อร้อยตำรวจเอกฐานิสร์พาจำเลยไปชี้สถานที่เกิดเหตุประกอบคำรับ สารภาพตามเอกสารหมาย จ.3 จำเลยก็คองนำชี้ตามคำรับสารภาพซึ่งหากจำเลยไม่ได้ กระทำผิดแล้วจำเลยย่อมจะปฏิเสธได้เพราะเป็นเจ้าพนักงานต่างคนกันและจดบันทึก ในเวลาต่างกันข้อเท็จจริงฟังได้ว่าของกลางจำนวน 587 เม็ด เป็นของจำเลยด้วยที่ จำเลยนำสืบว่าธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 2 ฉบับ จำเลยได้มาจากขายเสื้อผ้า

ให้นางตีก คงมีแต่ตัวจำเลยเท่านั้นที่เบิกความเป็นพยาน จำเลยมิได้นำนางตีกมาเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของตน สำหรับธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อจำนวน 3,100 บาท แม้โจทก์จะนำสืบไม่ได้ว่าหายไปได้อย่างไรก่อนที่จะจำเลยจะถูกจับกุมหาเป็นสาระสำคัญ แก่คดีอย่างไรไม่เพราะพยานหลักฐานโจทก์ตั้งที่กล่าวมานับว่ามันคงรับฟังได้อยู่แล้วว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง ที่จำเลยฎีกาอีกข้อว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษจำเลยสูงเกินไปนั้น เห็นว่าจำเลยมีของกลางเป็นจำนวน 922 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อขายและขายในจำนวนถึง 200 เม็ด กรณีนับว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่ง ดังนั้นที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องและกำหนดโทษมานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-สถิตย์ ไพเราะ-ศุภชัย ภู่งาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ